

KAZNENA PRIJAVA

ZBOG SUMNJE NA PREKOGRANIČNU UTAJU PDV-A I INSTITUCIONALNU POVREDU OUZP U
MATERIJALNOJ NADLEŽNOSTI EUROPSKOG JAVNOG TUŽITELJSTVA

Prijava na temelju čl. 24. Uredbe (EU) 2017/1939

Europsko javno tužiteljstvo (EPPO)

Luxembourg, Veliko Vojvodstvo Luksemburg

Prijava kaznenog djela: <https://www.eppo.europa.eu/en/report-crime>Web: <https://www.eppo.europa.eu/>E-pošta: EPPO-Info@eppo.europa.eu; report@eppo.europa.eu; registry@eppo.europa.eu;
info@eppo.europa.eu; press@eppo.europa.eu

Datum:	17. svibnja 2026.
Broj spisa:	PIF-EU-2026-MBS-002
Prijavitelj / Podnositelj:	Peter Ferenc, fizička osoba, zviždač i građanski aktivist, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Savezna Republika Njemačka
E-pošta:	info@foxprof.club
Subjekti kaznenog progona:	Microsoft Corporation (SAD); Microsoft Ireland Operations Limited (CRO 256796), Dublin; Microsoft Deutschland GmbH, Walter- Gropius-Str. 5, 80807 München
Povezani postupci:	OLAF PIF-EU-2026-MBS-001 (9.5.2026); DG COMP PIF-EU-2026- MBS-003 (9.5.2026, Case ID 4YXS-8EFB7771); DPC Ireland PIF-EU- 2026-MBS-004 (11.5.2026, ref. DPC0526916540); BfDI PIF-EU- 2026-MBS-005 (16.5.2026)
Pravna osnova nadležnosti EPPO-a:	Čl. 22. + čl. 2. st. 2. Uredbe (EU) 2017/1939; PIF-Direktiva čl. 3. st. 2. točka (d)
Prag:	≥ 10.000.000 EUR (prekogranična utaja PDV-a); povrede OUZP čl. 12. st. 3., 12. st. 5., 15., 16., 20., 28., 82., 83.
MS 365 Tracking ID-ovi:	#2604251410000063; #2511040050000381

Poštovano Europsko javno tužiteljstvo,

Prijavitelj Peter Ferenc, fizička osoba, zviždač i građanski aktivist s prebivalištem u Bavarskoj (Njemačka), koji se posvećuje razotkrivanju povreda gospodarskih zakona od strane korporativnih subjekata i povreda prava EU-a i nacionalne uprave, ovime na temelju čl. 24. Uredbe (EU) 2017/1939 podnosi Europskom javnom tužiteljstvu kaznenu prijavu zbog sumnje na PREKOGRANIČNU UTAJU PDV-A i INSTITUCIONALNU POVREDU OUZP koje su počinili Microsoft Corporation i Microsoft Ireland Operations Limited, a koje

spadaju u EKSKLUZIVNU MATERIJALNU NADLEŽNOST Europskog javnog tužiteljstva na temelju čl. 22. + čl. 2. st. 2. Uredbe 2017/1939. Prijavitelj postupka kao privatna fizička osoba i neovisni aktivist — bez ikakve tvrtke, obrtne dozvole, neprofitne organizacije ili druge registrirane pravne osobe.

I. UPUĆIVANJE NA PRETHODNE PODNESKE I DOKAZNU DOKUMENTACIJU

Puno činjenično izlaganje, šest putova štete za financijske interese EU-a i cjelovita dokazna matrica sadržani su u podnesku PIF-EU-2026-MBS-001 (OLAF). Ova se prijava u cijelosti na njega poziva i dopunjuje se novim ključnim dokazima navedenim u nastavku.

II. NADLEŽNOST EPPO-a — PRAVNA OSNOVA

Odredba	Ispunjenje
Čl. 22. st. 1. Ured. 2017/1939 (materijalno područje — PIF-Direktiva)	✓ Čl. 3. st. 2. točka (d) PIF (utaja PDV-a)
Čl. 2. st. 2. Ured. 2017/1939 (prag 10 mln. EUR)	✓ kumulativna šteta > 10 mln. EUR (≥ 50 EUR/mjesec $\times \sim 1$ mln. EU kupaca)
Prekogranični element	✓ Microsoft Ireland (IE) → offshore CSP (IN/PH/VN) → kupac u DE/SK/EU
Teritorijalno područje (države sudionice)	✓ DE (prijavitelj + Microsoft Deutschland GmbH), SK, IE
Vanjsko prenošenje OUZP komunikacije prema Convergysu	✓ operacije izvan EU — ometanje po čl. 4. PIF-Direktive

→ Nadležnost EPPO-a nesumnjivo je i neopozivo utvrđena. EPPO ima ekskluzivnu materijalnu nadležnost.

III. JEZGRA ČINJENICA — KAZNENA I OUZP KVALIFIKACIJA

! JEZGRA ČINJENICA — INSTITUCIONALNA POVREDA OUZP I UTAJA PDV-A

1. Nakon gubitka 2FA uređaja, Microsoft je odbio besplatno resetirati MFA i vratiti pristup podacima od 4. studenoga 2025. — povreda čl. 12. st. 5. OUZP (besplatnost ostvarivanja prava). Ovo je temelj cijele prijevare.

2. **Smoking gun — Akshay (Microsoft Data Protection Team, 12.11.2025):** e-pošta TrackingID#2511040050000381: „If you have a support partner, you can try to reach them for assistance.” — institucionalizirana uputa koja ispitanike upućuje prema plaćenim CSP partnerima umjesto besplatnog zakonskog rješenja.

3. **Dokazni lanac CSP-tying sheme (zatvoreni uzročni lanac s tri fizička dokumenta):** (a) 4.11.2025.:

Peter traži reset 2FA; (b) 12.11.2025.: Akshay: 'support partner' — CSP; (c) 26.2.2026.: tenant deaktiviran — 3,5 mjeseca nakon prvog zahtjeva bez rješenja; (d) 1.3.2026.: Julie Duong: 'permanently deleted' — 17 dana nakon deaktivacije; (e) 1.5.2026.: IT POMOC Bratislava: 50 EUR/sat za eskalaciju do Microsoft Billing Specialista; (f) 4.5.2026.: Global Payments Europe: platni link br. 00000 na iznos 50 EUR.

4. Microsoft je 26. veljače 2026. deaktivirao izvorni tenant (PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com, 7,2 GB poslovnih podataka); prilikom kupnje nove licence (27.3.2026.) stvorio je prazan novi tenant umjesto reaktivacije izvornoga — čime je blokirao pristup svim linkovima podijeljenim s klijentima (HTTP 404).

5. Provjera Microsoft Graph API (5.5.2026): izvorni tenant fizički postoji — Drive ID b!73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLIzrTaXeTrPFzAgp (HTTP 200 OK). Pristup je uskraćen samo na razini aplikacije — podaci nisu izbrisani.

6. Materijalna kontradikcija — namjerna lažna izjava: Lucas Le (Microsoft, 3.5.2026.) potvrdio je postojanje tenanta; Julie Duong (Microsoft, 4.5.2026.) tvrdila je 'permanently deleted 1.3.2026' — u izravnoj kontradikciji s dokazom Graph API-a. Julie Duong (12.5.2026., 20:16 CET) ponovila je tu tvrdnju po treći put — 4 dana nakon isteka Verzuga po § 286 BGB.

7. Convergys vanjsko prenošenje: Microsoft je OUZP komunikaciju prijavitelja prenio na Convergys (treći operater izvan EU-a) bez obavještanja — povreda čl. 13., 14., 28. OUZP i čl. 4. PIF-Direktive (ometanje).

8. Utaja PDV-a — prekogranična struktura: Microsoft Ireland (nadležnost PDV-a EU) → Microsoft Corporation (SAD) → CSP offshore (IN/PH/VN — office365support.com; inf_mnl_ralobe@office365support.com; inf_mnl_jergui@office365support.com) → kupac u EU. Kumulativna šteta: $\geq 50 \text{ EUR/mjesec} \times \sim 1 \text{ milijun kupaca EU} = > 10 \text{ milijuna EUR godišnje}$.

KLJUČNA POSLJEDICA — SUSTAVNO USKLAĐENO PONAŠANJE

Microsoft je 12. studenoga 2025. de facto odbio riješiti stvar — bez stvarnog rješenja. Tenant je potom deaktiviran 26. veljače 2026. To znači: 3,5 mjeseca nedjelovanja nakon odbijanja pomoći. Ovo nije slučajnost — to je sustavno usklađeno postupanje Microsofta u cijeloj prijeviri. CSP-tying lanac: Akshay je rekao 'idi do CSP partnera' → IT POMOC je rekao 50 EUR/sat → izdan je platni link. Ovaj zatvoreni lanac dokazuje INSTITUCIONALNU NAMJERU, a ne tehničku pogrešku.

IV. PRAVNA KVALIFIKACIJA — KAZNENE I OUZP POVREDE

Pravna osnova	Povreda od strane Microsofta
PIF-Direktiva čl. 3. st. 2. točka (d) — utaja PDV-a	Sustavno preusmjeravanje plaćanja kupaca EU kroz offshore CSP strukturu izvan nadležnosti PDV-a EU
Uredba 2017/1939 čl. 22. + čl. 2. st. 2.	Prekogranična utaja PDV-a > 10 mln. EUR; ekskluzivna nadležnost EPPO-a
PIF-Direktiva čl. 4. — ometanje	Prijenos OUZP komunikacije prema Convergysu (izvan EU) bez obavijesti — ometanje istrage
OUZP čl. 12. st. 5. — besplatnost	Uvjetovanje ostvarivanja prava plaćanjem CSP partneru (≥ 50)

	EUR/mjesec)
OUZP čl. 12. st. 3. — rok	Više od 6 mjeseci bez ispunjenja obveze (od 4.11.2025.)
OUZP čl. 15. — pravo pristupa	Odbijanje pristupa podacima u izvornom tenantu
OUZP čl. 82. + 83. — sankcije	Naknada štete + upravna kazna do 4 % svjetskog prometa
§ 286 BGB — Verzug	Microsoft u Verzugu od 26.4.2026. (formalne opomene poslane)
DMA — gatekeeper	Microsoft kao gatekeeper od 6.9.2023. — obveze DMA čl. 5. – 7.

V. DOKAZNA MATRICA — SVI DOKAZI I POVEZNICE

A. IZRAVNI DOKAZI (fizički dokumenti s HTTP/SMTP metapodacima):

Dokaz	Sadržaj / Relevantnost
E-pošta Akshay 12.11.2025.	'If you have a support partner...' — SMTP arhiva Outlook; privatik: Akshay_MS_DataProtection_Email_EN_SK.pdf — TrackingID#2511040050000381
E-pošta Lucas Le 3.5.2026.	potvrda postojanja obiju domena u tenantu — SMTP arhiva — TrackingID#2604251410000063
E-pošta Julie Duong 4.5.2026.	'permanently deleted 1.3.2026' — materijalna kontradikcija s Graph API — SMTP arhiva
E-pošta Julie Duong 12.5.2026., 20:16	Treće ponavljanje 'permanent deletion' — 4 dana nakon Verzuga § 286 BGB — 3. razina institucionalne namjere
E-pošta IT POMOC 4.5.2026.	50 EUR/sat za eskalaciju do Microsoft Billing Specialista — izravna cijena CSP podrške — 50 EUR/sat
Global Payments Europe 4.5.2026.	Platni link br. 00000 na 50 EUR — fizički dokaz plaćenog gatewaya — 50 EUR
Microsoft Graph API 5.5.2026.	Drive ID b! 73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJ LlZrTaXeTrPFzAgp — HTTP 200 OK — tenant postoji
Log odgovora HTTP 401/403 poslužitelja	3.5.2026. — pristup odbijen na razini aplikacije — bez fizičkog brisanja
Microsoft Rechnung G154830691	dvostruko fakturiranje — dokaz plaćene pretplate unatoč blokadi — 27.04.2026

B. POVEZNICE I TEHNIČKI DOKAZI:

Referenca / Poveznica	URL / Opis
Provjera Graph API	https://graph.microsoft.com/v1.0/drives/ (HTTP 200 OK,

	5.5.2026)
SharePoint dokumentacija	SharePoint master dokument
CSP offshore domena	office365support.com — operatori: inf_mnl_ralobe@office365support.com; inf_mnl_jergui@office365support.com
DMA Whistleblower Tool	https://digital-markets-act-whistleblower.integrityline.app — Case ID 4YXS-8EFB7771
DPC Ireland	https://forms.dataprotection.ie/contact — ref. DPC0526916540
Microsoft Support telefon DE	https://support.microsoft.com/en-us/topic/global-customer-service-phone-numbers-c0389ade-5640-e588-8b0e-28de8afeb3f2
Microsoft Admin Center	https://admin.microsoft.com — tenant ID 24db89c2-0570-4fe2-8f51-826e210ba08e
GP Webpay platni link	https://3dsecure.gpwebpay.com/pgw/pay/jqiASZULJN — 50 EUR, vrijedi do 4.5.2027

VI. KONKRETNI ZAHTEVI EPPO-u

KONKRETNI ZAHTEVI EUROPSKOM JAVNOM TUŽITELJSTVU

Na temelju čl. 24. + čl. 26. Uredbe (EU) 2017/1939, prijavitelj traži da EPPO:

- 1. OTVORI** istragu na temelju čl. 26. Ured. 2017/1939 u pogledu prekogranične utaje PDV-a od strane Microsoft Corp. + Microsoft Ireland Ops Ltd. i institucionalne povrede OUZP.
- 2. KOORDINIRA S OLAF-om** (paralelni postupak PIF-EU-2026-MBS-001) na temelju čl. 101. Ured. 2017/1939 i čl. 12c Ured. 883/2013 — prijenos spisa.
- 3. OSIGURA DOKAZE** kod Microsoft Ireland Operations Ltd (Dublin) — CSP ugovori, geografska raspodjela plaćanja kupaca EU, prijava PDV-a 2020. – 2026., dokumentacija Convergys vanjskog prenošenja.
- 4. BLOKIRA DEPROVISIONIRANJE** izvornog tenanta PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com (Drive ID b!73qlQ29wZOWdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLlZrTaXeTrPFzAgp) — privremena mjera osiguranja dokaza.
- 5. ISPITA CSP-TYING SHEMU** — Akshayeva uputa (12.11.2025.) u kontekstu sustavnog preusmjeravanja milijuna kupaca EU prema plaćenim offshore CSP partnerima.
- 6. KOORDINIRA S DPC Ireland** (ref. DPC0526916540), BfDI (PIF-EU-2026-MBS-005), DG COMP (Case ID 4YXS-8EFB7771) — cjelovita prekogranična koordinacija.
- 7. PRUŽI** prijavitelju povratnu informaciju o dodijeljenom broju predmeta u razumnom roku na temelju čl. 24. st. 2. Ured. 2017/1939.

VII. IZJAVA U DOBROJ VJERI I FORMALNA PRIDRŽAVANJA

Ova se prijava podnosi u dobroj vjeri na temelju čl. 24. Uredbe (EU) 2017/1939, oslanjajući se na objektivne dokaze neovisno provjerljive od strane prijavitelja (Microsoft Graph API HTTP 200 OK, SMTP server response logovi, vlastite e-pošte Microsoft, fizički platni dokazi). Prijavitelj ističe status zviždača na temelju Direktive (EU) 2019/1937.



FORMALNA PRIDRŽAVANJA DALJNJIH PRAVNIH KORAKA

- (a)** Izravna tužba za propust EPPO-a na temelju čl. 265. UFEU u slučaju nereagiranja u razumnom roku.
 - (b)** Paralelna obavijest Europskom ombudsmanu na temelju čl. 228. UFEU u slučaju loše administracije.
 - (c)** Tužba za naknadu štete protiv Microsoft Deutschland GmbH na temelju čl. 79. + 82. OUZP + § 823 BGB pred njemačkim sudovima.
 - (d)** Proširenje kruga adresata na daljnje institucije (ECA, EDPS, Bundeskartellamt, Europol) prema razvoju istrage.
 - (e)** Eskalacija Općem sudu EU (predmet M.10815) — antitrust + provedba DMA gatekeepera.
- Ovo pridržavanje proizvodi pravni učinak od dana dostave ove prijave EPPO-u.

KRATKI SAŽETAK — O ČEMU SE U OVOJ PRIJEVARI RADI

Microsoft je namjerno stvorio sustav u kojem obični plateži kupac gubi pristup vlastitim podacima čim izgubi 2FA uređaj korišten za autorizaciju. Vraćanje pristupa tehnički je trivijalno — ali Microsoft to odbija učiniti besplatno. Umjesto toga, kupac je preusmjeren na plaćenog CSP partnera (≥ 50 EUR/mjesec i više). Rezultat: kupac plaća Microsoft pretplatu, ali pristup vlastitim podacima ima samo ako dodatno plaća trećoj strani.

Ovo nije tehnički problem. To je poslovni model koji namjerno zaobilazi pravila i zakone EU OUZP — jedino zato što Microsoft želi štedjeti na broju zaposlenika vlastite podrške, kako bi kroz upravo tu prijevaru zaradio milijarde više.

Zakon (čl. 12. st. 5. OUZP) jasan je: ostvarivanje prava ispitanika — uključujući pristup vlastitim podacima — mora biti besplatno. Microsoft ovaj zakon svjesno ignorira i izgradio je institucionaliziran sustav koji temeljno pravo pretvara u plaćenu uslugu.

Ovo je prijevara koja pogađa milijune kupaca u EU i diljem svijeta.

Time što me Microsoft nezakonito prisiljava prijeći na plaćenu podršku, on me pljačka. Microsoft profitira jer nezakonito štedi na plaćama i nezakonito izvlači najmanje 50 EUR iz mog džepa za plaćenu podršku — koja treba biti uključena u cijenu plana MBS 365. Ukupno me plan stoji najmanje 65 EUR/mjesec umjesto 15 EUR!!!

S poštovanjem,



Kumhausen, 17. svibnja 2026.
Savezna Republika Njemačka

Peter Ferenc

fizička osoba, zviždač i građanski aktivist

[Dokument potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom (QES) — eIDAS]

ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE

W SPRAWIE PODEJRZENIA TRANSGRANICZNEGO OSZUSTWA VAT ORAZ INSTYTUCJONALNEGO NARUSZENIA RODO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATERIALNEJ PROKURATURY EUROPEJSKIEJ

Zawiadomienie na podstawie art. 24 Rozporządzenia (UE) 2017/1939

Prokuratura Europejska (EPPO)

Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga

Zgłoszenie przestępstwa: <https://www.eppo.europa.eu/en/report-crime>

Strona internetowa: <https://www.eppo.europa.eu/>

E-mail: EPPO-Info@eppo.europa.eu; report@eppo.europa.eu; registry@eppo.europa.eu; info@eppo.europa.eu; press@eppo.europa.eu

Data:	17 maja 2026
Sygnatura akt:	PIF-EU-2026-MBS-002
Zawiadamiający / Skarżący:	Peter Ferenc, osoba fizyczna, sygnalista i aktywista obywatelski, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Republika Federalna Niemiec
E-mail:	info@foxprof.club
Podmioty ścigania karnego:	Microsoft Corporation (USA); Microsoft Ireland Operations Limited (CRO 256796), Dublin; Microsoft Deutschland GmbH, Walter-Gropius-Str. 5, 80807 Monachium
Postępowania powiązane:	OLAF PIF-EU-2026-MBS-001 (9.5.2026); DG COMP PIF-EU-2026-MBS-003 (9.5.2026, Case ID 4YXS-8EFB7771); DPC Ireland PIF-EU-2026-MBS-004 (11.5.2026, ref. DPC0526916540); BfDI PIF-EU-2026-MBS-005 (16.5.2026)
Podstawa prawna kompetencji EPPO:	Art. 22 + art. 2 ust. 2 Rozporządzenia (UE) 2017/1939; Dyrektywa PIF art. 3 ust. 2 lit. (d)
Próg:	≥ 10 000 000 EUR (transgraniczne oszustwo VAT); naruszenia RODO art. 12 ust. 3, 12 ust. 5, 15, 16, 20, 28, 82, 83
ID śledzenia MS 365:	#2604251410000063; #2511040050000381

Szanowna Prokuraturo Europejska,

Zawiadamiający Peter Ferenc, osoba fizyczna, sygnalista i aktywista obywatelski zamieszkały w Bawarii (Niemcy), poświęcony ujawnianiu naruszeń przepisów gospodarczych przez podmioty korporacyjne oraz naruszeń prawa UE i administracji krajowej, niniejszym na podstawie art. 24 Rozporządzenia (UE) 2017/1939 składa Prokuraturze Europejskiej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia TRANSGRANICZNEGO OSZUSTWA VAT i INSTYTUCJONALNEGO NARUSZENIA RODO przez Microsoft

Corporation i Microsoft Ireland Operations Limited, mieszczących się w WYŁĄCZNEJ KOMPETENCJI MATERIALNEJ Prokuratury Europejskiej na podstawie art. 22 + art. 2 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1939. Zawiadamiający działa jako prywatna osoba fizyczna i niezależny aktywista — bez jakiegokolwiek firmy, licencji handlowej, organizacji non-profit ani innego zarejestrowanego podmiotu.

I. ODNIESIENIE DO WCZEŚNIEJSZYCH ZGŁOSZEŃ I DOKUMENTACJI DOWODOWEJ

Pełny stan faktyczny, sześć dróg szkody dla interesów finansowych UE oraz kompletna matryca dowodowa znajdują się w zgłoszeniu PIF-EU-2026-MBS-001 (OLAF). Niniejsze zawiadomienie odsyła doń w pełnym zakresie i jest uzupełnione nowymi kluczowymi dowodami wskazanymi poniżej.

II. KOMPETENCJA EPPO — PODSTAWA PRAWNA

Przepis	Spełnienie
Art. 22 ust. 1 Rozp. 2017/1939 (zakres materialny — Dyrektywa PIF)	✓ Art. 3 ust. 2 lit. (d) PIF (oszustwo VAT)
Art. 2 ust. 2 Rozp. 2017/1939 (próg 10 mln EUR)	✓ szkoda kumulatywna > 10 mln EUR ($\geq 50 \text{ EUR/mies.} \times \sim 1 \text{ mln klientów UE}$)
Element transgraniczny	✓ Microsoft Ireland (IE) → offshore CSP (IN/PH/VN) → klient w DE/SK/UE
Zakres terytorialny (państwa uczestniczące)	✓ DE (zawiadamiający + Microsoft Deutschland GmbH), SK, IE
Outsourcing komunikacji RODO do Convergy's	✓ operacje poza UE — utrudnianie w rozumieniu art. 4 Dyrektywy PIF

→ Kompetencja EPPO została jednoznacznie i nieodwołalnie ustalona. EPPO posiada wyłączną kompetencję materialną.

III. RDZEŃ STANU FAKTYCZNEGO — KWALIFIKACJA KARNA I RODO



RDZEŃ STANU FAKTYCZNEGO — INSTYTUCJONALNE NARUSZENIE RODO I OSZUSTWO VAT

1. Po utracie urządzenia 2FA Microsoft odmówił bezpłatnego zresetowania MFA i przywrócenia dostępu do danych od 4 listopada 2025 — naruszenie art. 12 ust. 5 RODO (bezpłatność wykonywania praw). Jest to fundament całego oszustwa.

2. **Smoking gun — Akshay (Microsoft Data Protection Team, 12.11.2025):** e-mail TrackingID#2511040050000381: „If you have a support partner, you can try to reach them for assistance.” — instytucjonalna instrukcja kierująca osoby, których dane dotyczą, do płatnych

partnerów CSP zamiast bezpłatnego rozwiązania ustawowego.

3. Łańcuch dowodowy schematu CSP-tying (zamknięty łańcuch przyczynowy z trzema fizycznymi dokumentami): (a) 4.11.2025: Peter żąda resetu 2FA; (b) 12.11.2025: Akshay: 'support partner' — CSP; (c) 26.2.2026: tenant dezaktywowany — 3,5 miesiąca po pierwszym żądaniu bez rozwiązania; (d) 1.3.2026: Julie Duong: 'permanently deleted' — 17 dni po dezaktywacji; (e) 1.5.2026: IT POMOC Bratysława: 50 EUR/godzinę za eskalację do Microsoft Billing Specialist; (f) 4.5.2026: Global Payments Europe: link płatniczy nr 00000 na kwotę 50 EUR.

4. Microsoft 26 lutego 2026 dezaktywował pierwotny tenant (PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com, 7,2 GB danych biznesowych); przy zakupie nowej licencji (27.3.2026) utworzył pusty nowy tenant zamiast reaktywacji pierwotnego — blokując tym samym dostęp do wszystkich linków udostępnionych klientom (HTTP 404).

5. Weryfikacja Microsoft Graph API (5.5.2026): pierwotny tenant istnieje fizycznie — Drive ID b!73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLzrTaXeTrPFzAgp (HTTP 200 OK). Dostęp jest odmawiany wyłącznie na poziomie aplikacji — dane nie są usunięte.

6. Sprzeczność materialna — celowa fałszywa deklaracja: Lucas Le (Microsoft, 3.5.2026) potwierdził istnienie tenanta; Julie Duong (Microsoft, 4.5.2026) twierdziła 'permanently deleted 1.3.2026' — w bezpośredniej sprzeczności z dowodem Graph API. Julie Duong (12.5.2026, 20:16 CET) powtórzyła to twierdzenie po raz trzeci — 4 dni po upływie Verzug wg § 286 BGB.

7. Outsourcing do Convergys: Microsoft przekazał komunikację RODO zawiadamiającego do Convergys (operatora trzeciego spoza UE) bez informowania — naruszenie art. 13, 14, 28 RODO oraz art. 4 Dyrektywy PIF (utrudnianie).

8. Oszustwo VAT — struktura transgraniczna: Microsoft Ireland (jurysdykcja VAT UE) → Microsoft Corporation (USA) → CSP offshore (IN/PH/VN — office365support.com; inf_mnl_ralobe@office365support.com; inf_mnl_jergui@office365support.com) → klient w UE. Szkoda kumulatywna: $\geq 50 \text{ EUR/mies.} \times \sim 1 \text{ mln klientów UE} = > 10 \text{ mln EUR rocznie}$.

KLUCZOWY WNIOSEK — SYSTEMOWO SKOORDYNOWANE POSTĘPOWANIE

Microsoft 12 listopada 2025 faktycznie odmówił rozwiązania sprawy — bez rzeczywistego rozwiązania. Następnie tenant został dezaktywowany 26 lutego 2026. Oznacza to: 3,5 miesiąca bezczynności po odmowie pomocy. Nie jest to przypadek — to systemowo skoordynowane postępowanie Microsoftu w całym oszustwie. Łańcuch CSP-tying: Akshay powiedział 'idź do partnera CSP' → IT POMOC powiedział 50 EUR/godzinę → wystawiono link płatniczy. Ten zamknięty łańcuch dowodzi INSTYTUCJONALNEGO ZAMIARU, a nie błędu technicznego.

IV. KWALIFIKACJA PRAWNA — NARUSZENIA KARNE I RODO

Podstawa prawna	Naruszenie przez Microsoft
Dyrektywa PIF art. 3 ust. 2 lit. (d) — oszustwo VAT	Systematyczne kierowanie płatności klientów UE poprzez offshore CSP poza jurysdykcją VAT UE
Rozporządzenie 2017/1939 art. 22 + art. 2 ust. 2	Transgraniczne oszustwo VAT > 10 mln EUR; wyłączna kompetencja EPPO

Dyrektywa PIF art. 4 — utrudnianie	Przekazanie komunikacji RODO do Convergys (poza UE) bez powiadomienia — utrudnianie śledztwa
RODO art. 12 ust. 5 — bezpłatność	Uzależnienie wykonywania praw od płatności na rzecz partnera CSP (≥ 50 EUR/mies.)
RODO art. 12 ust. 3 — termin	Ponad 6 miesięcy bez wykonania obowiązku (od 4.11.2025)
RODO art. 15 — prawo dostępu	Odmowa dostępu do danych w pierwotnym tenancie
RODO art. 82 + 83 — sankcje	Odszkodowanie + kara administracyjna do 4 % światowego obrotu
§ 286 BGB — Verzug (zwłoka)	Microsoft w Verzugu od 26.4.2026 (formalne wezwania wysłane)
DMA — gatekeeper	Microsoft jako gatekeeper od 6.9.2023 — obowiązki DMA art. 5–7

V. MATRYCA DOWODOWA — WSZYSTKIE DOWODY I LINKI

A. DOWODY BEZPOŚREDNIE (dokumenty fizyczne z metadanymi HTTP/SMTP):

Dowód	Treść / Istotność
E-mail Akshay 12.11.2025	'If you have a support partner...' — archiwum SMTP Outlook; załącznik: Akshay_MS_DataProtection_Email_EN_SK.pdf — TrackingID#2511040050000381
E-mail Lucas Le 3.5.2026	potwierdzenie istnienia obu domen w tenancie — archiwum SMTP — TrackingID#2604251410000063
E-mail Julie Duong 4.5.2026	'permanently deleted 1.3.2026' — sprzeczność materialna z Graph API — archiwum SMTP
E-mail Julie Duong 12.5.2026, 20:16	Trzecie powtórzenie 'permanent deletion' — 4 dni po Verzugu § 286 BGB — poziom 3 zamiaru instytucjonalnego
E-mail IT POMOC 4.5.2026	50 EUR/godzinę za eskalację do Microsoft Billing Specialist — cena bezpośrednia wsparcia CSP — 50 EUR/godz.
Global Payments Europe 4.5.2026	Link płatniczy nr 00000 na 50 EUR — fizyczny dowód płatnej bramy — 50 EUR
Microsoft Graph API 5.5.2026	Drive ID b!73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLlZrTaXeTrPFzAgp — HTTP 200 OK — tenant istnieje
Log odpowiedzi HTTP 401/403 serwera	3.5.2026 — dostęp odmówiony na poziomie aplikacji — brak fizycznego usunięcia
Microsoft Rechnung G154830691	podwójne fakturowanie — dowód opłaconej subskrypcji mimo blokady — 27.04.2026

B. LINKI I DOWODY TECHNICZNE:

Odniesienie / Link	URL / Opis
Weryfikacja Graph API	https://graph.microsoft.com/v1.0/drives/ (HTTP 200 OK, 5.5.2026)
Dokumentacja SharePoint	Dokument główny SharePoint
Domena offshore CSP	office365support.com — operatorzy: inf_mnl_ralobe@office365support.com; inf_mnl_jergui@office365support.com
Narzędzie DMA Whistleblower	https://digital-markets-act-whistleblower.integrityline.app — Case ID 4YXS-8EFB7771
DPC Irlandia	https://forms.dataprotection.ie/contact — sygn. DPC0526916540
Microsoft Support telefon DE	https://support.microsoft.com/en-us/topic/global-customer-service-phone-numbers-c0389ade-5640-e588-8b0e-28de8afeb3f2
Microsoft Admin Center	https://admin.microsoft.com — tenant ID 24db89c2-0570-4fe2-8f51-826e210ba08e
GP Webpay link płatniczy	https://3dsecure.gpwebpay.com/pgw/pay/jqiASZULJN — 50 EUR, ważny do 4.5.2027

VI. KONKRETNE WNIOSKI DO EPPO

KONKRETNE WNIOSKI DO PROKURATURY EUROPEJSKIEJ

Na podstawie art. 24 + art. 26 Rozporządzenia (UE) 2017/1939 zawiadamiający wnosi, aby EPPO:

- WSZCZĘŁA** śledztwo na podstawie art. 26 Rozp. 2017/1939 w sprawie transgranicznego oszustwa VAT przez Microsoft Corp. + Microsoft Ireland Ops Ltd. oraz instytucjonalnego naruszenia RODO.
- KOORDYNOWAŁA Z OLAF** (równoległe postępowanie PIF-EU-2026-MBS-001) na podstawie art. 101 Rozp. 2017/1939 i art. 12c Rozp. 883/2013 — przekazanie akt.
- ZABEZPIECZYŁA DOWODY** u Microsoft Ireland Operations Ltd (Dublin) — umowy CSP, geograficzny podział płatności klientów UE, deklaracje VAT 2020–2026, dokumentacja outsourcingu Convergys.
- ZABLOKOWAŁA DEPROVISIONING** pierwotnego tenanta PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com (Drive ID b!73qlQ29wZOWdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLlZrTaXeTrPFzAqp) — środek tymczasowy zabezpieczenia dowodów.
- ZBADAŁA SCHEMAT CSP-TYING** — instrukcję Akshaya (12.11.2025) w kontekście systematycznego kierowania milionów klientów UE do płatnych offshore partnerów CSP.
- KOORDYNOWAŁA Z DPC Irlandia** (sygn. DPC0526916540), BfDI (PIF-EU-2026-MBS-005), DG COMP (Case ID 4YXS-8EFB7771) — kompleksowa koordynacja transgraniczna.
- UDZIELIŁA** zawiadamiającemu informacji zwrotnej o przyznanym numerze sprawy w rozsądnym

terminie na podstawie art. 24 ust. 2 Rozp. 2017/1939.

VII. OŚWIADCZENIE W DOBREJ WIERZE I FORMALNE ZASTRZEŻENIA

Niniejsze zawiadomienie zostaje złożone w dobrej wierze na podstawie art. 24 Rozporządzenia (UE) 2017/1939, w oparciu o obiektywne dowody niezależnie weryfikowalne przez zawiadamiającego (Microsoft Graph API HTTP 200 OK, logi odpowiedzi serwera SMTP, własne e-maile Microsoft, fizyczne dowody płatności). Zawiadamiający powołuje się na status sygnalisty na podstawie Dyrektywy (UE) 2019/1937.



FORMALNE ZASTRZEŻENIA DALSZYCH KROKÓW PRAWNYCH

- (a) Bezpośrednia skarga na bezczynność EPPO na podstawie art. 265 TFUE w przypadku braku reakcji w rozsądnym terminie.
 - (b) Równoległe zawiadomienie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na podstawie art. 228 TFUE w przypadku niewłaściwego administrowania.
 - (c) Powództwo o odszkodowanie przeciwko Microsoft Deutschland GmbH na podstawie art. 79 + 82 RODO + § 823 BGB przed sądami niemieckimi.
 - (d) Rozszerzenie kręgu adresatów o kolejne instytucje (ECA, EDPS, Bundeskartellamt, Europol) w miarę rozwoju śledztwa.
 - (e) Eskalacja do Sądu UE (sprawa M.10815) — antitrust + egzekwowanie DMA gatekeeper.
- Niniejsze zastrzeżenie wywołuje skutki prawne od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia EPPO.

KRÓTKIE PODSUMOWANIE — O CO CHODZI W TYM OSZUSTWIE

Microsoft celowo stworzył system, w którym zwykły płacący klient traci dostęp do własnych danych w momencie utraty urządzenia 2FA używanego do autoryzacji. Przywrócenie dostępu jest technicznie trywialne — ale Microsoft odmawia tego zrobić bezpłatnie. Zamiast tego klient jest kierowany do płatnego partnera CSP (≥ 50 EUR/mies. i więcej)). Wynik: klient płaci subskrypcję Microsoft, ale ma dostęp do własnych danych tylko wtedy, gdy dodatkowo płaci osobie trzeciej.

To nie jest problem techniczny. To model biznesowy, który celowo obchodzi zasady i przepisy RODO UE — wyłącznie dlatego, że Microsoft chce oszczędzać na liczbie pracowników własnego wsparcia, aby zarobić na tym oszustwie miliardy więcej.

Prawo (art. 12 ust. 5 RODO) jest jasne: wykonywanie praw osoby, której dane dotyczą — w tym dostęp do własnych danych — musi być bezpłatne. Microsoft świadomie ignoruje to prawo i zbudował instytucjonalny system, który podstawowe prawo zamienia w usługę płatną.

To oszustwo dotyka milionów klientów w UE i na całym świecie.

Zmuszając mnie bezprawnie do przejścia na płatne wsparcie, Microsoft mnie okrada. Microsoft zyskuje, ponieważ bezprawnie oszczędza na płacach i bezprawnie wyciąga mi z kieszeni co najmniej 50 EUR na płatne wsparcie — które powinno być zawarte w cenie planu MBS 365. Łącznie plan kosztuje mnie zatem co najmniej 65 EUR/mies. zamiast 15 EUR!!!

Z wyrazami szacunku,



Kumhausen, 17 maja 2026
Republika Federalna Niemiec

Peter Ferenc
osoba fizyczna, sygnalista i aktywista obywatelski

[Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (QES) — eIDAS]

DENUNCIA PENALE

PER SOSPETTO DI FRODE IVA TRANSFRONTALIERA E VIOLAZIONE ISTITUZIONALE DEL GDPR RIENTRANTE NELLA COMPETENZA MATERIALE DELLA PROCURA EUROPEA

Denuncia ai sensi dell'art. 24 Regolamento (UE) 2017/1939

Procura Europea (EPPO)

Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo

Segnalare un reato: <https://www.eppo.europa.eu/en/report-crime>

Sito web: <https://www.eppo.europa.eu/>

E-mail: EPPO-Info@eppo.europa.eu; report@eppo.europa.eu; registry@eppo.europa.eu;
info@eppo.europa.eu; press@eppo.europa.eu

Data:	17 maggio 2026
Numero fascicolo:	PIF-EU-2026-MBS-002
Denunciante / Ricorrente:	Peter Ferenc, persona fisica, whistleblower e attivista civico, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Repubblica Federale di Germania
E-mail:	info@foxprof.club
Soggetti dell'azione penale:	Microsoft Corporation (USA); Microsoft Ireland Operations Limited (CRO 256796), Dublino; Microsoft Deutschland GmbH, Walter- Gropius-Str. 5, 80807 Monaco di Baviera
Procedimenti collegati:	OLAF PIF-EU-2026-MBS-001 (9.5.2026); DG COMP PIF-EU-2026- MBS-003 (9.5.2026, Case ID 4YXS-8EFB7771); DPC Ireland PIF-EU- 2026-MBS-004 (11.5.2026, ref. DPC0526916540); BfDI PIF-EU- 2026-MBS-005 (16.5.2026)
Base giuridica della competenza EPPO:	Art. 22 + art. 2 § 2 Regolamento (UE) 2017/1939; Direttiva PIF art. 3 § 2 lett. (d)
Soglia:	≥ 10.000.000 EUR (frode IVA transfrontaliera); violazioni GDPR artt. 12 § 3, 12 § 5, 15, 16, 20, 28, 82, 83
ID di tracciamento MS 365:	#2604251410000063; #2511040050000381

Egregia Procura Europea,

Il denunciante Peter Ferenc, persona fisica, whistleblower e attivista civico residente in Baviera (Germania), impegnato a rivelare le violazioni delle leggi economiche da parte di entità aziendali e le violazioni del diritto dell'UE e dell'amministrazione nazionale, con la presente, ai sensi dell'art. 24 Regolamento (UE) 2017/1939, sottopone alla Procura Europea una denuncia penale per sospetto di FRODE IVA

TRANSFRONTALIERA e VIOLAZIONE ISTITUZIONALE DEL GDPR commessa da Microsoft Corporation e Microsoft Ireland Operations Limited, rientrante nella COMPETENZA MATERIALE ESCLUSIVA della Procura Europea in virtù degli artt. 22 + 2 § 2 del Regolamento 2017/1939. Il denunciante agisce come persona fisica privata e attivista indipendente — senza alcuna società, licenza commerciale, organizzazione senza scopo di lucro o altra entità registrata.

I. RIFERIMENTO A PRECEDENTI DEPOSITI E DOCUMENTAZIONE PROBATORIA

L'esposizione fattuale completa, le sei vie di pregiudizio agli interessi finanziari dell'UE e la matrice probatoria completa sono contenute nella segnalazione PIF-EU-2026-MBS-001 (OLAF). La presente denuncia vi rinvia integralmente ed è integrata dalle nuove prove chiave qui di seguito.

II. COMPETENZA DELLA PROCURA EUROPEA — BASE GIURIDICA

Disposizione	Soddisfacimento del requisito
Art. 22 § 1 Reg. 2017/1939 (ambito materiale — Direttiva PIF)	✓ Art. 3 § 2 lett. (d) PIF (frode IVA)
Art. 2 § 2 Reg. 2017/1939 (soglia di 10 M EUR)	✓ danno cumulativo > 10 M EUR (≥ 50 EUR/mese × ~1 M clienti UE)
Elemento transfrontaliero	✓ Microsoft Ireland (IE) → CSP offshore (IN/PH/VN) → cliente in DE/SK/UE
Ambito territoriale (Stati partecipanti)	✓ DE (denunciante + Microsoft Deutschland GmbH), SK, IE
Esternalizzazione della comunicazione GDPR a Convergys	✓ operazioni al di fuori dell'UE — ostruzione ai sensi dell'art. 4 Direttiva PIF

→ La competenza della Procura Europea è inequivocabilmente e irrevocabilmente stabilita. La Procura Europea dispone di competenza materiale esclusiva.

III. NUCLEO DEI FATTI — QUALIFICAZIONE PENALE E GDPR

 **NUCLEO DEI FATTI — VIOLAZIONE ISTITUZIONALE DEL GDPR E FRODE IVA**

1. Dopo la perdita del dispositivo 2FA, Microsoft ha rifiutato di reimpostare gratuitamente l'MFA e di ripristinare l'accesso ai dati dal 4 novembre 2025 — violazione dell'art. 12 § 5 GDPR (gratuità dell'esercizio dei diritti). Questo è il fondamento dell'intera frode.

2. **Smoking gun — Akshay (Microsoft Data Protection Team, 12.11.2025):** e-mail TrackingID#2511040050000381: „If you have a support partner, you can try to reach them for assistance.” — istruzione istituzionalizzata che indirizza gli interessati verso partner CSP a pagamento invece della risoluzione gratuita legale.

3. Catena probatoria dello schema di CSP-tying (catena causale chiusa con tre documenti fisici):

(a) 4.11.2025: Peter richiede il reset 2FA; (b) 12.11.2025: Akshay: 'support partner' — CSP; (c) 26.2.2026: tenant disattivato — 3,5 mesi dopo la prima richiesta senza risoluzione; (d) 1.3.2026: Julie Duong: 'permanently deleted' — 17 giorni dopo la disattivazione; (e) 1.5.2026: IT POMOC Bratislava: 50 EUR/ora per l'escalation al Microsoft Billing Specialist; (f) 4.5.2026: Global Payments Europe: link di pagamento n. 00000 per l'importo di 50 EUR.

4. Microsoft, il 26 febbraio 2026, ha disattivato il tenant originale

(PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com, 7,2 GB di dati aziendali); all'acquisto di una nuova licenza (27.3.2026) ha creato un nuovo tenant vuoto invece di riattivare l'originale — bloccando così l'accesso a tutti i link condivisi con i clienti (HTTP 404).

5. Verifica Microsoft Graph API (5.5.2026): il tenant originale esiste fisicamente — Drive ID b!73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLzrTaXeTrPFzAgp (HTTP 200 OK). L'accesso è negato solo a livello applicativo — i dati non sono cancellati.

6. Contraddizione materiale — dichiarazione falsa deliberata: Lucas Le (Microsoft, 3.5.2026) ha confermato l'esistenza del tenant; Julie Duong (Microsoft, 4.5.2026) ha sostenuto 'permanently deleted 1.3.2026' — in diretta contraddizione con la prova Graph API. Julie Duong (12.5.2026, 20:16 CET) ha ripetuto tale affermazione per la terza volta — 4 giorni dopo la scadenza del Verzug § 286 BGB.

7. Esternalizzazione a Convergys: Microsoft ha trasferito la comunicazione GDPR del denunciante a Convergys (operatore terzo al di fuori dell'UE) senza informarlo — violazione degli artt. 13, 14, 28 GDPR e dell'art. 4 Direttiva PIF (ostruzione).

8. Frode IVA — struttura transfrontaliera: Microsoft Ireland (giurisdizione IVA UE) → Microsoft Corporation (USA) → CSP offshore (IN/PH/VN — office365support.com; inf_mnl_ralobe@office365support.com; inf_mnl_jergui@office365support.com) → cliente nell'UE. Danno cumulativo: $\geq 50 \text{ EUR/mese} \times \sim 1 \text{ milione di clienti UE} = > 10 \text{ milioni EUR all'anno}$.

CONSEGUENZA CHIAVE — CONDOTTA COORDINATA SISTEMICA

Microsoft, il 12 novembre 2025, ha di fatto rifiutato di risolvere la questione — senza alcuna risoluzione effettiva. Successivamente il tenant è stato disattivato il 26 febbraio 2026. Ciò significa: 3,5 mesi di inazione dopo il rifiuto di aiuto. Non è una coincidenza — è una condotta coordinata sistemica di Microsoft in tutta questa frode. Catena CSP-tying: Akshay ha detto 'vai da un partner CSP' → IT POMOC ha detto 50 EUR/ora → è stato emesso un link di pagamento. Questa catena chiusa dimostra INTENZIONE ISTITUZIONALE, non errore tecnico.

IV. QUALIFICAZIONE GIURIDICA — REATI E VIOLAZIONI GDPR

Base giuridica	Violazione da parte di Microsoft
Direttiva PIF art. 3 § 2 lett. (d) — frode IVA	Deviazione sistematica dei pagamenti dei clienti UE tramite una struttura CSP offshore al di fuori della giurisdizione IVA UE
Regolamento 2017/1939 art. 22 + art. 2 § 2	Frode IVA transfrontaliera > 10 M EUR; competenza esclusiva della Procura Europea

Direttiva PIF art. 4 — ostruzione	Trasferimento della comunicazione GDPR a Convergys (al di fuori dell'UE) senza informazione — ostruzione dell'indagine
GDPR art. 12 § 5 — gratuità	Condizionamento dell'esercizio dei diritti al pagamento di un partner CSP (≥ 50 EUR/mese)
GDPR art. 12 § 3 — termine	Oltre 6 mesi senza adempimento dell'obbligo (dal 4.11.2025)
GDPR art. 15 — diritto di accesso	Rifiuto di accesso ai dati nel tenant originale
GDPR art. 82 + 83 — sanzioni	Risarcimento + sanzione amministrativa fino al 4% del fatturato mondiale
§ 286 BGB — Verzug (mora)	Microsoft in mora dal 26.4.2026 (diffide formali inviate)
DMA — controllore d'accesso	Microsoft designato gatekeeper dal 6.9.2023 — obblighi DMA artt. 5-7

V. MATRICE PROBATORIA — TUTTE LE PROVE E I LINK

A. PROVE DIRETTE (documenti fisici con metadati HTTP/SMTP):

Prova	Contenuto / Rilevanza
E-mail Akshay 12.11.2025	'If you have a support partner...' — archivio SMTP Outlook; allegato: Akshay_MS_DataProtection_Email_EN_SK.pdf — TrackingID#2511040050000381
E-mail Lucas Le 3.5.2026	conferma dell'esistenza di entrambi i domini nel tenant — archivio SMTP — TrackingID#2604251410000063
E-mail Julie Duong 4.5.2026	'permanently deleted 1.3.2026' — contraddizione materiale con Graph API — archivio SMTP
E-mail Julie Duong 12.5.2026, 20:16	Terza ripetizione della 'permanent deletion' — 4 giorni dopo Verzug § 286 BGB — livello 3 di intenzione istituzionale
E-mail IT POMOC 4.5.2026	50 EUR/ora per l'escalation al Microsoft Billing Specialist — prezzo diretto del supporto CSP — 50 EUR/ora
Global Payments Europe 4.5.2026	Link di pagamento n. 00000 per 50 EUR — prova fisica del gateway a pagamento — 50 EUR
Microsoft Graph API 5.5.2026	Drive ID b! 73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJ LlZrTaXeTrPFzAgp — HTTP 200 OK — il tenant esiste
Log di risposta HTTP 401/403 del server	3.5.2026 — accesso negato a livello applicativo — nessuna cancellazione fisica
Microsoft Rechnung G154830691	doppia fatturazione — prova dell'abbonamento pagato nonostante il blocco — 27.04.2026

B. LINK E PROVE TECNICHE:

Riferimento / Link	URL / Descrizione
Verifica Graph API	https://graph.microsoft.com/v1.0/drives/ (HTTP 200 OK, 5.5.2026)
Documentazione SharePoint	Documento master SharePoint
Dominio offshore CSP	office365support.com — operatori: inf_mnl_ralobe@office365support.com; inf_mnl_jergui@office365support.com
Strumento DMA Whistleblower	https://digital-markets-act-whistleblower.integrityline.app — Case ID 4YXS-8EFB7771
DPC Irlanda	https://forms.dataprotection.ie/contact — rif. DPC0526916540
Telefono Microsoft Support DE	https://support.microsoft.com/en-us/topic/global-customer-service-phone-numbers-c0389ade-5640-e588-8b0e-28de8afeb3f2
Microsoft Admin Center	https://admin.microsoft.com — tenant ID 24db89c2-0570-4fe2-8f51-826e210ba08e
Link di pagamento GP Webpay	https://3dsecure.gpwebpay.com/pgw/pay/jqiASZULJN — 50 EUR, valido fino al 4.5.2027

VI. RICHIESTE SPECIFICHE ALLA PROCURA EUROPEA

RICHIESTE SPECIFICHE ALLA PROCURA EUROPEA

In virtù degli artt. 24 + 26 Regolamento (UE) 2017/1939, il denunciante chiede alla Procura Europea di:

- 1. APRIRE** un'indagine ai sensi dell'art. 26 Reg. 2017/1939 sulla frode IVA transfrontaliera di Microsoft Corp. + Microsoft Ireland Ops Ltd. e sulla violazione istituzionale del GDPR.
- 2. COORDINARSI CON L'OLAF** (procedimento parallelo PIF-EU-2026-MBS-001) ai sensi dell'art. 101 Reg. 2017/1939 e dell'art. 12c Reg. 883/2013 — trasferimento del fascicolo.
- 3. PRESERVARE LE PROVE** presso Microsoft Ireland Operations Ltd (Dublino) — contratti CSP, ripartizione geografica dei pagamenti dei clienti UE, dichiarazioni IVA 2020–2026, documentazione di esternalizzazione Convergys.
- 4. BLOCCARE IL DEPROVISIONING** del tenant originale PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com (Drive ID b!73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLlZrTaXeTrPFzAgp) — misura provvisoria di preservazione delle prove.
- 5. ESAMINARE LO SCHEMA DI CSP-TYING** — l'istruzione di Akshay (12.11.2025) nel contesto del reindirizzamento sistematico di milioni di clienti UE verso partner CSP offshore a pagamento.
- 6. COORDINARSI CON DPC Irlanda** (rif. DPC0526916540), BfDI (PIF-EU-2026-MBS-005), DG COMP (Case ID 4YXS-8EFB7771) — coordinamento transfrontaliero completo.
- 7. FORNIRE** al denunciante un riscontro sul numero di fascicolo assegnato entro un termine ragionevole ai sensi dell'art. 24 § 2 Reg. 2017/1939.

VII. DICHIARAZIONE DI BUONA FEDE E RISERVA FORMALE

La presente denuncia è presentata in buona fede ai sensi dell'art. 24 Regolamento (UE) 2017/1939, sulla base di prove obiettive verificabili indipendentemente dal denunciante (Microsoft Graph API HTTP 200 OK, log di risposta server SMTP, e-mail proprie di Microsoft, giustificativi di pagamento fisici). Il denunciante rivendica lo status di whistleblower ai sensi della Direttiva (UE) 2019/1937.

RISERVA FORMALE DI ULTERIORI VIE LEGALI

(a) Ricorso diretto per carenza della Procura Europea ai sensi dell'art. 265 TFUE, in mancanza di reazione entro un termine ragionevole.

(b) Notifica parallela al Mediatore europeo ai sensi dell'art. 228 TFUE in caso di cattiva amministrazione.

(c) Azione per il risarcimento del danno contro Microsoft Deutschland GmbH ai sensi degli artt. 79 + 82 GDPR + § 823 BGB dinanzi ai tribunali tedeschi.

(d) Ampliamento della cerchia dei destinatari ad altre istituzioni (ECA, EDPS, Bundeskartellamt, Europol) in funzione dello sviluppo dell'indagine.

(e) Escalation al Tribunale dell'UE (causa M.10815) — antitrust + applicazione DMA gatekeeper.

→ La presente riserva produce effetti giuridici a partire dalla data di consegna della presente denuncia alla Procura Europea.

BREVE SINTESI — DI COSA TRATTA QUESTA FRODE

Microsoft ha deliberatamente creato un sistema in cui un cliente pagante ordinario perde l'accesso ai propri dati non appena perde il dispositivo 2FA utilizzato per l'autorizzazione. Ripristinare l'accesso è tecnicamente banale — ma Microsoft rifiuta di farlo gratuitamente. Al suo posto, il cliente viene reindirizzato verso un partner CSP a pagamento (≥ 50 EUR/mese e oltre). Risultato: il cliente paga un abbonamento Microsoft, ma ha accesso ai propri dati solo se paga anche a un terzo.

Non si tratta di un problema tecnico. È un modello commerciale che aggira deliberatamente le regole e le leggi del GDPR UE — unicamente perché Microsoft vuole risparmiare sul numero dei dipendenti del proprio supporto, per guadagnare miliardi in più tramite questa stessa frode.

La legge (art. 12 § 5 GDPR) è chiara: l'esercizio dei diritti dell'interessato — incluso l'accesso ai propri dati — deve essere gratuito. Microsoft ignora consapevolmente questa legge e ha costruito un sistema istituzionalizzato che trasforma un diritto fondamentale in un servizio a pagamento.

È una frode che colpisce milioni di clienti nell'UE e nel mondo intero.

Costringendomi illecitamente a passare al supporto a pagamento, Microsoft mi deruba. Microsoft trae profitto dal fatto che risparmia illecitamente sui salari e mi sottrae illecitamente almeno 50 EUR dalla tasca per il supporto a pagamento — che dovrebbe essere incluso nel prezzo del piano MBS 365. In totale, il piano mi costa quindi almeno 65 EUR/mese anziché 15 EUR!!!

Cordiali saluti,



Kumhausen, 17 maggio 2026
Repubblica Federale di Germania

Peter Ferenc
persona fisica, whistleblower e attivista civico

[Documento firmato con firma elettronica qualificata (QES) — eIDAS]

DENUNCIA PENAL

POR SOSPECHA DE FRAUDE TRANSFRONTERIZO DEL IVA Y VULNERACIÓN INSTITUCIONAL DEL RGPD DENTRO DE LA COMPETENCIA MATERIAL DE LA FISCALÍA EUROPEA

Denuncia en virtud del art. 24 del Reglamento (UE) 2017/1939

Fiscalía Europea (EPPO)

Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo

Denunciar un delito: <https://www.eppo.europa.eu/en/report-crime>

Sitio web: <https://www.eppo.europa.eu/>

Correo electrónico: EPPO-Info@eppo.europa.eu; report@eppo.europa.eu; registry@eppo.europa.eu; info@eppo.europa.eu; press@eppo.europa.eu

Fecha:	17 de mayo de 2026
Ref. de expediente:	PIF-EU-2026-MBS-002
Denunciante / Reclamante:	Peter Ferenc, persona física, denunciante de irregularidades y activista ciudadano, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, República Federal de Alemania
Correo electrónico:	info@foxprof.club
Sujetos de la persecución penal:	Microsoft Corporation (EE. UU.); Microsoft Ireland Operations Limited (CRO 256796), Dublín; Microsoft Deutschland GmbH, Walter-Gropius-Str. 5, 80807 Múnich
Procedimientos conexos:	OLAF PIF-EU-2026-MBS-001 (9.5.2026); DG COMP PIF-EU-2026-MBS-003 (9.5.2026, Case ID 4YXS-8EFB7771); DPC Ireland PIF-EU-2026-MBS-004 (11.5.2026, ref. DPC0526916540); BfDI PIF-EU-2026-MBS-005 (16.5.2026)
Base jurídica de la competencia de la Fiscalía Europea:	Art. 22 + art. 2 apdo. 2 del Reglamento (UE) 2017/1939; Directiva PIF art. 3 apdo. 2 letra (d)
Umbral:	≥ 10.000.000 EUR (fraude transfronterizo del IVA); vulneraciones RGPD arts. 12 apdo. 3, 12 apdo. 5, 15, 16, 20, 28, 82, 83
ID de seguimiento MS 365:	#2604251410000063; #2511040050000381

Estimada Fiscalía Europea,

El denunciante Peter Ferenc, persona física, denunciante de irregularidades y activista ciudadano residente en Baviera (Alemania), dedicado a la revelación de las vulneraciones de las leyes económicas por parte de entidades corporativas y de las vulneraciones del Derecho de la UE y de la administración nacional, mediante el presente escrito, en virtud del art. 24 del Reglamento (UE) 2017/1939, presenta ante la Fiscalía

Europea una denuncia penal por sospecha de FRAUDE TRANSFRONTERIZO DEL IVA y VULNERACIÓN INSTITUCIONAL DEL RGPD cometidos por Microsoft Corporation y Microsoft Ireland Operations Limited, que se encuadran en la COMPETENCIA MATERIAL EXCLUSIVA de la Fiscalía Europea en virtud de los arts. 22 + 2 apdo. 2 del Reglamento 2017/1939. El denunciante actúa como persona física privada y activista independiente, sin ninguna empresa, licencia comercial, organización sin ánimo de lucro u otra entidad registrada.

I. REFERENCIA A ESCRITOS ANTERIORES Y DOCUMENTACIÓN PROBATORIA

La exposición fáctica completa, las seis vías de perjuicio a los intereses financieros de la UE y la matriz probatoria completa figuran en el escrito PIF-EU-2026-MBS-001 (OLAF). La presente denuncia se remite a él en su totalidad y se complementa con las nuevas pruebas clave que se detallan a continuación.

II. COMPETENCIA DE LA FISCALÍA EUROPEA — BASE JURÍDICA

Disposición	Cumplimiento
Art. 22 apdo. 1 Rgto. 2017/1939 (ámbito material — Directiva PIF)	✓ Art. 3 apdo. 2 letra (d) PIF (fraude del IVA)
Art. 2 apdo. 2 Rgto. 2017/1939 (umbral de 10 M EUR)	✓ perjuicio acumulado > 10 M EUR (≥ 50 EUR/mes × ~1 M clientes UE)
Elemento transfronterizo	✓ Microsoft Ireland (IE) → CSP offshore (IN/PH/VN) → cliente en DE/SK/UE
Ámbito territorial (Estados participantes)	✓ DE (denunciante + Microsoft Deutschland GmbH), SK, IE
Externalización de la comunicación RGPD a Convergys	✓ operaciones fuera de la UE — obstrucción en el sentido del art. 4 Directiva PIF

→ La competencia de la Fiscalía Europea está establecida de forma inequívoca e irrevocable. La Fiscalía Europea dispone de competencia material exclusiva.

III. NÚCLEO DE LOS HECHOS — CALIFICACIÓN PENAL Y RGPD

⚠ NÚCLEO DE LOS HECHOS — VULNERACIÓN INSTITUCIONAL DEL RGPD Y FRAUDE DEL IVA

- Tras la pérdida del dispositivo 2FA, Microsoft se negó a restablecer gratuitamente la MFA y a restaurar el acceso a los datos desde el 4 de noviembre de 2025 — vulneración del art. 12 apdo. 5 RGPD (gratuidad del ejercicio de los derechos). Ese es el fundamento de todo el fraude.
- Smoking gun — Akshay (Microsoft Data Protection Team, 12.11.2025):** correo electrónico TrackingID#2511040050000381: „If you have a support partner, you can try to reach them for assistance.” — instrucción institucionalizada que dirige a los interesados hacia socios CSP de pago

en lugar de la resolución gratuita legal.

3. Cadena probatoria del esquema de CSP-tying (cadena causal cerrada con tres documentos físicos): (a) 4.11.2025: Peter solicita el restablecimiento de 2FA; (b) 12.11.2025: Akshay: 'support partner' — CSP; (c) 26.2.2026: tenant desactivado — 3,5 meses después de la primera solicitud sin resolución; (d) 1.3.2026: Julie Duong: 'permanently deleted' — 17 días después de la desactivación; (e) 1.5.2026: IT POMOC Bratislava: 50 EUR/hora por escalada al Microsoft Billing Specialist; (f) 4.5.2026: Global Payments Europe: enlace de pago n.º 00000 por importe de 50 EUR.

4. Microsoft, el 26 de febrero de 2026, desactivó el tenant original (PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com, 7,2 GB de datos empresariales); al comprar una nueva licencia (27.3.2026) creó un nuevo tenant vacío en lugar de reactivar el original — bloqueando así el acceso a todos los enlaces compartidos con clientes (HTTP 404).

5. Verificación Microsoft Graph API (5.5.2026): el tenant original existe físicamente — Drive ID b!73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLzrTaXeTrPFzAqp (HTTP 200 OK). El acceso se deniega únicamente a nivel de aplicación — los datos no están borrados.

6. Contradicción material — declaración falsa deliberada: Lucas Le (Microsoft, 3.5.2026) confirmó la existencia del tenant; Julie Duong (Microsoft, 4.5.2026) sostuvo 'permanently deleted 1.3.2026' — en contradicción directa con la prueba Graph API. Julie Duong (12.5.2026, 20:16 CET) repitió tal afirmación por tercera vez — 4 días después del vencimiento del Verzug § 286 BGB.

7. Externalización a Convergys: Microsoft transfirió la comunicación RGPD del denunciante a Convergys (operador tercero fuera de la UE) sin informarle — vulneración de los arts. 13, 14, 28 RGPD y del art. 4 Directiva PIF (obstrucción).

8. Fraude del IVA — estructura transfronteriza: Microsoft Ireland (jurisdicción del IVA de la UE) → Microsoft Corporation (EE. UU.) → CSP offshore (IN/PH/VN — office365support.com; inf_mnl_ralobe@office365support.com; inf_mnl_jergui@office365support.com) → cliente en la UE. Perjuicio acumulado: $\geq 50 \text{ EUR/mes} \times \sim 1 \text{ millón de clientes UE} = > 10 \text{ millones EUR al año}$.

CONSECUENCIA CLAVE — CONDUCTA COORDINADA SISTÉMICA

Microsoft, el 12 de noviembre de 2025, se negó de facto a resolver el asunto — sin resolución real alguna. Posteriormente, el tenant fue desactivado el 26 de febrero de 2026. Ello significa: 3,5 meses de inacción tras la negativa de ayuda. No es una coincidencia — es una conducta coordinada sistémica de Microsoft en todo el fraude. Cadena CSP-tying: Akshay dijo 've a un socio CSP' → IT POMOC dijo 50 EUR/hora → se emitió un enlace de pago. Esta cadena cerrada demuestra INTENCIÓN INSTITUCIONAL, no un error técnico.

IV. CALIFICACIÓN JURÍDICA — INFRACCIONES PENALES Y RGPD

Base jurídica	Vulneración por Microsoft
Directiva PIF art. 3 apdo. 2 letra (d) — fraude del IVA	Desvío sistemático de los pagos de los clientes UE mediante una estructura CSP offshore fuera de la jurisdicción del IVA UE
Reglamento 2017/1939 art. 22 + art. 2 apdo. 2	Fraude transfronterizo del IVA > 10 M EUR; competencia exclusiva de la Fiscalía Europea

Directiva PIF art. 4 — obstrucción	Transferencia de la comunicación RGPD a Convergys (fuera de la UE) sin información — obstrucción de la investigación
RGPD art. 12 apdo. 5 — gratuidad	Condicionamiento del ejercicio de los derechos al pago a un socio CSP (≥ 50 EUR/mes)
RGPD art. 12 apdo. 3 — plazo	Más de 6 meses sin cumplimiento de la obligación (desde 4.11.2025)
RGPD art. 15 — derecho de acceso	Denegación de acceso a los datos en el tenant original
RGPD art. 82 + 83 — sanciones	Indemnización + sanción administrativa de hasta el 4 % del volumen de negocios mundial
§ 286 BGB — Verzug (mora)	Microsoft en mora desde el 26.4.2026 (requerimientos formales enviados)
DMA — controlador de acceso	Microsoft designado guardián de acceso desde el 6.9.2023 — obligaciones DMA arts. 5–7

V. MATRIZ PROBATORIA — TODAS LAS PRUEBAS Y ENLACES

A. PRUEBAS DIRECTAS (documentos físicos con metadatos HTTP/SMTP):

Prueba	Contenido / Relevancia
Correo Akshay 12.11.2025	'If you have a support partner...' — archivo SMTP Outlook; adjunto: Akshay_MS_DataProtection_Email_EN_SK.pdf — TrackingID#2511040050000381
Correo Lucas Le 3.5.2026	confirmación de la existencia de ambos dominios en el tenant — archivo SMTP — TrackingID#2604251410000063
Correo Julie Duong 4.5.2026	'permanently deleted 1.3.2026' — contradicción material con Graph API — archivo SMTP
Correo Julie Duong 12.5.2026, 20:16	Tercera repetición de la 'permanent deletion' — 4 días después de Verzug § 286 BGB — nivel 3 de intención institucional
Correo IT POMOC 4.5.2026	50 EUR/hora por escalada al Microsoft Billing Specialist — precio directo del soporte CSP — 50 EUR/hora
Global Payments Europe 4.5.2026	Enlace de pago n.º 00000 por 50 EUR — prueba física de la pasarela de pago — 50 EUR
Microsoft Graph API 5.5.2026	Drive ID b!73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLlZrTaXeTrPFzAgp — HTTP 200 OK — el tenant existe
Registro de respuesta HTTP 401/403 del servidor	3.5.2026 — acceso denegado a nivel de aplicación — sin borrado físico
Microsoft Rechnung G154830691	doble facturación — prueba de la suscripción pagada a pesar del bloqueo — 27.04.2026

B. ENLACES Y PRUEBAS TÉCNICAS:

Referencia / Enlace	URL / Descripción
Verificación Graph API	https://graph.microsoft.com/v1.0/drives/ (HTTP 200 OK, 5.5.2026)
Documentación SharePoint	Documento maestro SharePoint
Dominio CSP offshore	office365support.com — operadores: inf_mnl_ralobe@office365support.com; inf_mnl_jergui@office365support.com
Herramienta DMA Whistleblower	https://digital-markets-act-whistleblower.integrityline.app — Case ID 4YXS-8EFB7771
DPC Irlanda	https://forms.dataprotection.ie/contact — ref. DPC0526916540
Teléfono Microsoft Support DE	https://support.microsoft.com/en-us/topic/global-customer-service-phone-numbers-c0389ade-5640-e588-8b0e-28de8afeb3f2
Microsoft Admin Center	https://admin.microsoft.com — tenant ID 24db89c2-0570-4fe2-8f51-826e210ba08e
Enlace de pago GP Webpay	https://3dsecure.gpwebpay.com/pgw/pay/jqiASZULJN — 50 EUR, válido hasta 4.5.2027

VI. SOLICITUDES CONCRETAS A LA FISCALÍA EUROPEA

! SOLICITUDES CONCRETAS A LA FISCALÍA EUROPEA

En virtud de los arts. 24 + 26 del Reglamento (UE) 2017/1939, el denunciante solicita que la Fiscalía Europea:

- 1. ABRA** una investigación en virtud del art. 26 Rgto. 2017/1939 sobre el fraude transfronterizo del IVA por Microsoft Corp. + Microsoft Ireland Ops Ltd. y la vulneración institucional del RGPD.
- 2. SE COORDINE CON LA OLAF** (procedimiento paralelo PIF-EU-2026-MBS-001) en virtud del art. 101 Rgto. 2017/1939 y del art. 12c Rgto. 883/2013 — transferencia del expediente.
- 3. ASEGURE PRUEBAS** en Microsoft Ireland Operations Ltd (Dublín) — contratos CSP, reparto geográfico de los pagos de los clientes UE, declaraciones del IVA 2020–2026, documentación de la externalización a Convergys.
- 4. BLOQUEE EL DEPROVISIONING** del tenant original PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com (Drive ID b!73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLlZrTaXeTrPFzAgp) — medida provisional de preservación de pruebas.
- 5. EXAMINE EL ESQUEMA DE CSP-TYING** — la instrucción de Akshay (12.11.2025) en el contexto del redireccionamiento sistemático de millones de clientes UE hacia socios CSP offshore de pago.
- 6. SE COORDINE CON DPC Irlanda** (ref. DPC0526916540), BfDI (PIF-EU-2026-MBS-005), DG COMP

(Case ID 4YXS-8EFB7771) — coordinación transfronteriza integral.

7. FACILITE al denunciante una respuesta sobre el número de expediente asignado dentro de un plazo razonable en virtud del art. 24 apdo. 2 Rgto. 2017/1939.

VII. DECLARACIÓN DE BUENA FE Y RESERVA FORMAL

La presente denuncia se presenta de buena fe en virtud del art. 24 del Reglamento (UE) 2017/1939, sobre la base de pruebas objetivas verificables independientemente por el denunciante (Microsoft Graph API HTTP 200 OK, registros de respuesta del servidor SMTP, correos propios de Microsoft, justificantes de pago físicos). El denunciante reivindica el estatuto de whistleblower en virtud de la Directiva (UE) 2019/1937.

RESERVA FORMAL DE ULTERIORES VÍAS LEGALES

(a) Recurso directo por omisión de la Fiscalía Europea en virtud del art. 265 TFUE, en ausencia de respuesta dentro de un plazo razonable.

(b) Notificación paralela al Defensor del Pueblo Europeo en virtud del art. 228 TFUE en caso de mala administración.

(c) Acción de daños y perjuicios contra Microsoft Deutschland GmbH en virtud de los arts. 79 + 82 RGPD + § 823 BGB ante los tribunales alemanes.

(d) Ampliación del círculo de destinatarios a otras instituciones (ECA, EDPS, Bundeskartellamt, Europol) en función del desarrollo de la investigación.

(e) Escalada al Tribunal General de la UE (asunto M.10815) — antitrust + aplicación DMA gatekeeper.

→ La presente reserva produce efectos jurídicos desde la fecha de entrega de la presente denuncia a la Fiscalía Europea.

BREVE RESUMEN — DE QUÉ TRATA ESTE FRAUDE

Microsoft creó deliberadamente un sistema en el que un cliente pagador ordinario pierde el acceso a sus propios datos en cuanto pierde el dispositivo 2FA utilizado para la autorización. Restaurar el acceso es técnicamente trivial — pero Microsoft se niega a hacerlo gratuitamente. En su lugar, el cliente es redirigido hacia un socio CSP de pago (≥ 50 EUR/mes y más). Resultado: el cliente paga una suscripción a Microsoft, pero solo tiene acceso a sus propios datos si además paga a un tercero.

No es un problema técnico. Es un modelo de negocio que elude deliberadamente las reglas y leyes del RGPD de la UE — únicamente porque Microsoft quiere ahorrar en el número de empleados de su propio soporte, para ganar miles de millones más precisamente con este fraude.

La ley (art. 12 apdo. 5 RGPD) es clara: el ejercicio de los derechos del interesado — incluido el acceso a los propios datos — debe ser gratuito. Microsoft ignora conscientemente esta ley y ha construido un sistema institucionalizado que convierte un derecho fundamental en un servicio de pago.

Es un fraude que afecta a millones de clientes en la UE y en todo el mundo.

Al obligarme ilegalmente a pasarme al soporte de pago, Microsoft me está robando. Microsoft se beneficia porque ahorra ilegalmente en salarios y me saca ilegalmente al menos 50 EUR del bolsillo por soporte de pago — que debería estar incluido en el precio del plan MBS 365. En total, por tanto, el plan me cuesta al menos 65 EUR/mes en lugar de 15 EUR!!!

Atentamente,



Kumhausen, 17 de mayo de 2026
República Federal de Alemania

Peter Ferenc

*persona física, denunciante de irregularidades y activista
ciudadano*

[Documento firmado con firma electrónica cualificada (QES) — eIDAS]

BROTTSANMÄLAN

PÅ GRUND AV MISSTANKE OM GRÄNSÖVERSKRIDANDE MOMSBEDRÄGERI OCH INSTITUTIONELL ÖVERTRÄDELSE AV GDPR INOM DEN EUROPEISKA ÅKLAGARMYNDIGHETENS MATERIELLA BEHÖRIGHET

Anmälan enligt art. 24 i förordning (EU) 2017/1939

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)

Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg

Anmäl ett brott: <https://www.eppo.europa.eu/en/report-crime>

Webbplats: <https://www.eppo.europa.eu/>

E-post: EPPO-Info@eppo.europa.eu; report@eppo.europa.eu; registry@eppo.europa.eu; info@eppo.europa.eu; press@eppo.europa.eu

Datum:	17 maj 2026
Diariernr:	PIF-EU-2026-MBS-002
Anmälare / Klagande:	Peter Ferenc, fysisk person, visselblåsare och medborgaraktivist, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Förbundsrepubliken Tyskland
E-post:	info@foxprof.club
Föremål för straffrättslig lagföring:	Microsoft Corporation (USA); Microsoft Ireland Operations Limited (CRO 256796), Dublin; Microsoft Deutschland GmbH, Walter-Gropius-Str. 5, 80807 München
Anknutna förfaranden:	OLAF PIF-EU-2026-MBS-001 (9.5.2026); DG COMP PIF-EU-2026-MBS-003 (9.5.2026, Case ID 4YXS-8EFB7771); DPC Ireland PIF-EU-2026-MBS-004 (11.5.2026, ref. DPC0526916540); BfDI PIF-EU-2026-MBS-005 (16.5.2026)
Rättslig grund för EPPO:s behörighet:	Art. 22 + art. 2.2 förordning (EU) 2017/1939; PIF-direktivet art. 3.2 (d)
Tröskel:	≥ 10 000 000 EUR (gränsöverskridande momsbedrägeri); GDPR-överträdelser art. 12.3, 12.5, 15, 16, 20, 28, 82, 83
MS 365-spårningsID:	#2604251410000063; #2511040050000381

Ärade Europeiska åklagarmyndighet,

Anmälaren Peter Ferenc, fysisk person, visselblåsare och medborgaraktivist bosatt i Bayern (Tyskland), engagerad i att avslöja överträdelser av ekonomiska lagar från företagsenheter och överträdelser av EU-rätt och nationell förvaltning, inger härmed enligt art. 24 förordning (EU) 2017/1939 till Europeiska åklagarmyndigheten en brottsanmälan på grund av misstanke om GRÄNSÖVERSKRIDANDE

MOMSBEDRÄGERI och INSTITUTIONELL ÖVERTRÄDELSE AV GDPR som begåtts av Microsoft Corporation och Microsoft Ireland Operations Limited, vilka omfattas av Europeiska åklagarmyndighetens EXKLUSIVA MATERIELLA BEHÖRIGHET enligt art. 22 + art. 2.2 förordning 2017/1939. Anmälaren agerar som privat fysisk person och oberoende aktivist — utan något företag, näringsstillstånd, ideell organisation eller annan registrerad enhet.

I. HÄNVISNING TILL TIDIGARE INLÄMNINGAR OCH BEVISDOKUMENTATION

Den fullständiga faktaredogörelsen, de sex vägarna för skada mot EU:s ekonomiska intressen och den kompletta bevismatrisen finns i anmälan PIF-EU-2026-MBS-001 (OLAF). Föreliggande anmälan hänvisar dit i sin helhet och kompletteras med de nya nyckelbevis som anges nedan.

II. EPPO:s BEHÖRIGHET — RÄTTSLIG GRUND

Bestämmelse	Uppfyllande
Art. 22.1 Förordning 2017/1939 (materiellt tillämpningsområde — PIF-direktivet)	✓ Art. 3.2 (d) PIF (momsbedrägeri)
Art. 2.2 Förordning 2017/1939 (tröskel 10 M EUR)	✓ kumulativ skada > 10 M EUR ($\geq 50 \text{ EUR/månad} \times \sim 1 \text{ M EU-kunder}$)
Gränsöverskridande inslag	✓ Microsoft Ireland (IE) → offshore CSP (IN/PH/VN) → kund i DE/SK/EU
Territoriellt tillämpningsområde (deltagande stater)	✓ DE (anmälare + Microsoft Deutschland GmbH), SK, IE
Outsourcing av GDPR-kommunikation till Convergys	✓ verksamhet utanför EU — obstruktion enligt art. 4 PIF-direktivet

→ EPPO:s behörighet är entydigt och oåterkalleligt fastställd. EPPO har exklusiv materiell behörighet.

III. FAKTAKÄRNA — STRAFFRÄTTSLIG OCH GDPR-KVALIFICERING



FAKTAKÄRNA — INSTITUTIONELL ÖVERTRÄDELSE AV GDPR OCH MOMSBEDRÄGERI

1. Efter förlust av 2FA-enheten vägrade Microsoft att kostnadsfritt återställa MFA och återupprätta åtkomsten till data från den 4 november 2025 — överträdelse av art. 12.5 GDPR (kostnadsfrihet vid utövande av rättigheter). Detta är grunden för hela bedrägeriet.

2. Smoking gun — Akshay (Microsoft Data Protection Team, 12.11.2025): e-post TrackingID#2511040050000381: „If you have a support partner, you can try to reach them for assistance.” — institutionaliserad instruktion som hänvisar registrerade till betalande CSP-partner

istället för den kostnadsfria lagenliga lösningen.

3. Beviskedjan för CSP-tying-schemat (sluten orsakskedja med tre fysiska dokument): (a) 4.11.2025: Peter begär 2FA-återställning; (b) 12.11.2025: Akshay: 'support partner' — CSP; (c) 26.2.2026: tenant deaktiverad — 3,5 månader efter den första begäran utan lösning; (d) 1.3.2026: Julie Duong: 'permanently deleted' — 17 dagar efter deaktivering; (e) 1.5.2026: IT POMOC Bratislava: 50 EUR/timme för eskalering till Microsoft Billing Specialist; (f) 4.5.2026: Global Payments Europe: betalningslänk nr 00000 om 50 EUR.

4. Microsoft deaktiverade den 26 februari 2026 den ursprungliga tenanten (PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com, 7,2 GB affärsdata); vid köp av ny licens (27.3.2026) skapades en tom ny tenant istället för återaktivering av den ursprungliga — och blockerade därmed åtkomsten till alla länkar som delats med kunder (HTTP 404).

5. Microsoft Graph API-verifiering (5.5.2026): den ursprungliga tenanten existerar fysiskt — Drive ID b!73qlQ29wZOWdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLlZrTaXeTrPFzAgp (HTTP 200 OK). Åtkomst nekas endast på tillämpningslagret — data är inte raderade.

6. Materiell motsägelse — avsiktligt falskt påstående: Lucas Le (Microsoft, 3.5.2026) bekräftade tenantens existens; Julie Duong (Microsoft, 4.5.2026) hävdade 'permanently deleted 1.3.2026' — i direkt motsägelse med Graph API-bevisen. Julie Duong (12.5.2026, 20:16 CET) upprepade detta påstående för tredje gången — 4 dagar efter utgången av Verzug enligt § 286 BGB.

7. Outsourcing till Convergys: Microsoft överförde anmälarens GDPR-kommunikation till Convergys (tredjepartsoperatör utanför EU) utan att informera honom — överträdelse av art. 13, 14, 28 GDPR och art. 4 PIF-direktivet (obstruktion).

8. Momsbedrägeri — gränsöverskridande struktur: Microsoft Ireland (EU-momsjurisdiktion) → Microsoft Corporation (USA) → CSP offshore (IN/PH/VN — office365support.com; inf_mnl_ralobe@office365support.com; inf_mnl_jergui@office365support.com) → kund i EU. Kumulativ skada: $\geq 50 \text{ EUR/månad} \times \sim 1 \text{ miljon EU-kunder} = > 10 \text{ miljoner EUR per år}$.

NYCKELKONSEKVENSN — SYSTEMATISK SAMORDNAT AGERANDE

Microsoft vägrade i praktiken lösa saken den 12 november 2025 — utan någon egentlig lösning. Tenanten deaktiverades sedan den 26 februari 2026. Det innebär: 3,5 månaders passivitet efter att man vägrat hjälp. Detta är ingen slump — det är ett systematiskt samordnat agerande av Microsoft genom hela bedrägeriet. CSP-tying-kedjan: Akshay sa 'gå till en CSP-partner' → IT POMOC sa 50 EUR/timme → en betalningslänk utfärdades. Denna slutna kedja bevisar INSTITUTIONELL AVSIKT, inte tekniskt fel.

IV. RÄTTSLIG KVALIFICERING — STRAFFRÄTTSLIGA OCH GDPR-ÖVERTRÄDELSER

Rättslig grund	Överträdelse av Microsoft
PIF-direktivet art. 3.2 (d) — momsbedrägeri	Systematisk styrning av EU-kunders betalningar genom offshore CSP-struktur utanför EU-momsjurisdiktionen
Förordning 2017/1939 art. 22 + art. 2.2	Gränsöverskridande momsbedrägeri $> 10 \text{ M EUR}$; EPPO:s exklusiva behörighet

PIF-direktivet art. 4 — obstruktion	Överföring av GDPR-kommunikation till Convergys (utanför EU) utan information — obstruktion av utredningen
GDPR art. 12.5 — kostnadsfrihet	Villkorande av rättigheternas utövande med betalning till CSP-partner (≥ 50 EUR/månad)
GDPR art. 12.3 — tidsfrist	Mer än 6 månader utan uppfyllande av skyldigheten (från 4.11.2025)
GDPR art. 15 — rätt till tillgång	Nekad åtkomst till data i den ursprungliga tenanten
GDPR art. 82 + 83 — sanktioner	Ersättning + administrativ sanktion upp till 4 % av global omsättning
§ 286 BGB — Verzug (dröjsmål)	Microsoft i dröjsmål från 26.4.2026 (formella påminnelser skickade)
DMA — grindvakt	Microsoft utsedd till grindvakt från 6.9.2023 — DMA-skyldigheter art. 5-7

V. BEVISMATRIS — ALLA BEVIS OCH LÄNKAR

A. DIREKTA BEVIS (fysiska dokument med HTTP/SMTP-metadata):

Bevis	Innehåll / Relevans
E-post Akshay 12.11.2025	'If you have a support partner...' — Outlook SMTP-arkiv; bilaga: Akshay_MS_DataProtection_Email_EN_SK.pdf — TrackingID#2511040050000381
E-post Lucas Le 3.5.2026	bekräftelse av båda domänernas existens i tenanten — SMTP-arkiv — TrackingID#2604251410000063
E-post Julie Duong 4.5.2026	'permanently deleted 1.3.2026' — materiell motsägelser med Graph API — SMTP-arkiv
E-post Julie Duong 12.5.2026, 20:16	Tredje upprepningen av 'permanent deletion' — 4 dagar efter Verzug § 286 BGB — nivå 3 institutionell avsikt
E-post IT POMOC 4.5.2026	50 EUR/timme för eskalering till Microsoft Billing Specialist — direkt pris för CSP-support — 50 EUR/timme
Global Payments Europe 4.5.2026	Betalningslänk nr 00000 om 50 EUR — fysiskt bevis för den betalda gatewayen — 50 EUR
Microsoft Graph API 5.5.2026	Drive ID b!73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLlZrTaXeTrPFzAgp — HTTP 200 OK — tenanten existerar
HTTP 401/403 serverns responslogg	3.5.2026 — åtkomst nekad på tillämpningsnivå — ingen fysisk radering
Microsoft Rechnung G154830691	dubbel fakturering — bevis på betald prenumeration trots blockering — 27.04.2026

B. LÄNKAR OCH TEKNISKA BEVIS:

Referens / Länk	URL / Beskrivning
Graph API-verifiering	https://graph.microsoft.com/v1.0/drives/ (HTTP 200 OK, 5.5.2026)
SharePoint-dokumentation	SharePoint huvuddokument
CSP offshore-domän	office365support.com — operatörer: inf_mnl_ralobe@office365support.com; inf_mnl_jergui@office365support.com
DMA Whistleblower-verktyg	https://digital-markets-act-whistleblower.integrityline.app — Case ID 4YXS-8EFB7771
DPC Irland	https://forms.dataprotection.ie/contact — ref. DPC0526916540
Microsoft Support telefon DE	https://support.microsoft.com/en-us/topic/global-customer-service-phone-numbers-c0389ade-5640-e588-8b0e-28de8afeb3f2
Microsoft Admin Center	https://admin.microsoft.com — tenant ID 24db89c2-0570-4fe2-8f51-826e210ba08e
GP Webpay betalningslänk	https://3dsecure.gpwebpay.com/pgw/pay/jqiASZULJN — 50 EUR, giltig till 4.5.2027

VI. SPECIFIKA BEGÄRANDE TILL EPPO

SPECIFIKA BEGÄRANDE TILL EUROPEISKA ÅKLAGARMYNDIGHETEN

Enligt art. 24 + 26 förordning (EU) 2017/1939 begär anmälaren att EPPO ska:

- 1. INLEDA** en utredning enligt art. 26 Förord. 2017/1939 om gränsöverskridande momsbedrägeri av Microsoft Corp. + Microsoft Ireland Ops Ltd. och institutionell överträdelse av GDPR.
- 2. SAMORDNA MED OLAF** (parallellt förfarande PIF-EU-2026-MBS-001) enligt art. 101 Förord. 2017/1939 och art. 12c Förord. 883/2013 — akt övertagande.
- 3. SÄKRA BEVIS** hos Microsoft Ireland Operations Ltd (Dublin) — CSP-avtal, geografisk uppdelning av EU-kunders betalningar, momsdeklarationer 2020–2026, dokumentation av outsourcing till Convergys.
- 4. BLOCKERA DEPROVISIONING** av den ursprungliga tenanten PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com (Drive ID b!73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLIzrTaXeTrPFzAgp) — interimistisk åtgärd för att säkra bevis.
- 5. UNDERSÖKA CSP-TYING-SCHEMAT** — Akshays instruktion (12.11.2025) i sammanhanget av systematisk omdirigering av miljontals EU-kunder till betalande offshore CSP-partners.
- 6. SAMORDNA MED DPC Irland** (ref. DPC0526916540), BfDI (PIF-EU-2026-MBS-005), DG COMP (Case ID 4YXS-8EFB7771) — övergripande gränsöverskridande samordning.

7. GE anmälaren återkoppling om det tilldelade ärendenumret inom en skälig tid enligt art. 24.2 Förord. 2017/1939.

VII. FÖRSÄKRAN OM GOD TRO OCH FORMELL RESERVATION

Föreliggande anmälan inges i god tro enligt art. 24 förordning (EU) 2017/1939, grundad på objektiva bevis som är oberoende verifierbara av anmälaren (Microsoft Graph API HTTP 200 OK, SMTP-serverns responsloggar, Microsofts egna e-postmeddelanden, fysiska betalningsverifikationer). Anmälaren åberopar visselblåsarstatus enligt direktiv (EU) 2019/1937.

FORMELL RESERVATION FÖR YTTERLIGARE RÄTTSLIGA STEG

(a) Direkt talan om passivitet från EPPO enligt art. 265 FEUF, i avsaknad av reaktion inom skälig tid.

(b) Parallell underrättelse till Europeiska ombudsmannen enligt art. 228 FEUF vid administrativt missförhållande.

(c) Skadeståndstalan mot Microsoft Deutschland GmbH enligt art. 79 + 82 GDPR + § 823 BGB inför tyska domstolar.

(d) Utvidgning av mottagarkretsen till ytterligare institutioner (ECA, EDPS, Bundeskartellamt, Europol) allteftersom utredningen fortskrider.

(e) Eskalering till EU-tribunalen (mål M.10815) — antitrust + tillämpning av DMA grindvakt.

→ Föreliggande reservation ger rättsverkan från och med dagen för denna anmäls avlämnande till EPPO.

KORT SAMMANFATTNING — VAD DETTA BEDRÄGERI HANDLAR OM

Microsoft har medvetet skapat ett system där en vanlig betalande kund förlorar åtkomst till sina egna data i det ögonblick 2FA-enheten som används för auktorisering går förlorad. Att återställa åtkomsten är tekniskt trivialt — men Microsoft vägrar göra det kostnadsfritt. Istället hänvisas kunden till en betalande CSP-partner (≥ 50 EUR/månad och mer). Resultat: kunden betalar en Microsoft-prenumeration men har åtkomst till sina egna data endast om han också betalar en tredje part.

Detta är inte ett tekniskt problem. Det är en affärsmodell som medvetet kringgår EU:s GDPR-regler och lagar — endast för att Microsoft vill spara på antalet anställda för sin egen support, för att tjäna miljarder extra just på detta bedrägeri.

Lagen (art. 12.5 GDPR) är tydlig: den registrerades utövande av rättigheter — inklusive åtkomst till egna data — måste vara kostnadsfritt. Microsoft ignorerar medvetet denna lag och har byggt upp ett institutionaliserat system som förvandlar en grundläggande rättighet till en avgiftsbelagd tjänst.

Detta är ett bedrägeri som drabbar miljontals kunder i EU och över hela världen.

Genom att olagligt tvinga mig att byta till betald support bestjäl mig Microsoft. Microsoft profiterar på att olagligt spara på löner och drar olagligt minst 50 EUR ur min ficka för betald support — som borde ingå i priset på MBS 365-planen. Totalt kostar planen mig alltså minst 65 EUR/månad istället för 15 EUR!!!

Med vänlig hälsning,



Kumhausen, 17 maj 2026
Förbundsrepubliken Tyskland

Peter Ferenc
fysisk person, visselblåsare och medborgaraktivist

[Dokumentet är undertecknat med kvalificerad elektronisk signatur (QES) — eIDAS]